

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5079142-27.2022.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: MARIA ELISABETE CORDEIRO MARTINS (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MARIA ELISABETE CORDEIRO MARTINS (evento 164) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 160) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela impossibilidade de reexame de matéria de fato em sede de incidente de uniformização.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 145) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais, em que se pretendia a redução da carga horária de trabalho para 24h (vinte e quatro horas) semanais, ao argumento de exposição habitual e permanente à radiação ionizante por período mínimo de 12 (doze) horas semanais, à luz da Lei nº 1.234/50.

A parte autora interpôs pedido regional de uniformização (evento 152), no qual alega que *“é funcionária pública ativa, na função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM cargo efetivo com posse na classe: A, padrão: I. do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro/ RJ (HFSE). Ao qual ingressou por meio de concurso público para o quadro efetivo do Ministério da Saúde nomeada por portaria, E desde o seu ingresso sempre laborou no mesmo setor sendo Centro Cirúrgico frente a irradiação ionizante, raio-X, dentre outras substâncias radioativas. Com isso fazendo jus as férias semestrais e a redução da escala para 24 horas semanais”*.

Outrossim, indicou como paradigmas, nos termos dos artigos 10, parágrafo 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, o Processo nº 5008905-42.2021.4.02.5120, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ; nº 5077683-87.2022.4.02.5101 e nº 5010963-87.2022.4.02.5118, julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo a parte autora interposto agravo (evento 164), no qual reitera os argumentos apresentados no Incidente do evento 152.

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 160) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela impossibilidade de reexame de matéria de fato em sede de incidente de uniformização.

Entretanto, em seu agravo, a parte autora alega, em síntese, que é funcionária pública ativa, na função de Auxiliar de Enfermagem cargo efetivo com posse na classe: A, padrão: I. do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro/ RJ (HFSE) e desde o seu ingresso sempre laborou no mesmo setor sendo Centro Cirúrgico frente a irradiação ionizante, raio-X, dentre outras substâncias radioativas.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Como antes relatado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 145) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, em acórdão do qual se extrai os seguintes trechos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 30H PARA 24H SEMANAIS. LEI 1.234/50. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE À RADIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PERICIAL CONCLUSIVO PELA NÃO EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA..

.(...)

A controvérsia recursal reside em verificar se a demandante/recorrente está exposta habitual e permanentemente à radiação ionizante, por período mínimo de 12 (doze) horas semanais, à luz da Lei nº 1.234/50, com vistas a analisar a possibilidade de redução da sua jornada de trabalho.

*A questão não suscita maior complexidade, vez que o laudo técnico pericial produzido a mando do juízo de origem é conclusivo no sentido de que a demandante/recorrente **não está exposta de forma habitual e permanente à radiação ionizante**, consoante se verifica do documento de evento 90, LAUDO1, fl. 16.*

Em que pesem os argumentos ventilados no recurso, no sentido de que as colegas de trabalho com mesmas atribuições obtiveram êxito em demandas próprias, inclusive colacionando os respectivos laudos periciais emprestados, a verdade é que deve prevalecer a conclusão exarada pelo expert no laudo produzido de forma individual e específica em favor da demandante/recorrente.

Assim se apresenta, porquanto não se observa lastro probatório apto a demonstrar que a demandante atua de forma habitual e permanente a junto a fontes de radiação por, pelo menos, 12 (doze) horas semanais, vez que as condições efetivas de trabalho precisam estar evidenciadas, de modo a embasar rigidamente suas asserções. (...)"

Depreende-se do aludido julgado que a 6ª Turma Recursal/SJRJ, prolatora do acórdão recorrido, após a análise do conjunto fático-probatório destes autos, constatou que *“o laudo técnico pericial produzido a mando do juízo de origem é conclusivo no sentido de que a demandante/recorrente não está exposta de forma habitual e permanente à radiação ionizante, consoante se verifica do documento de evento 90, LAUDO1, fl. 16.”*, e por esse motivo, indeferiu o pleito autoral.

Portanto, rever o entendimento a que chegou a 6ª Turma Recursal/SJRJ sobre se a parte autora está exposta habitual e permanentemente à radiação ionizante, por período mínimo de 12 (doze) horas semanais, à luz da Lei nº 1.234/50, com vistas a analisar a possibilidade de redução da sua jornada de trabalho, implicaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização. Tal pretensão transborda a hipótese de cabimento do incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização. Confira-se:

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.